

시 정 사 항

일련번호 19세무 - 1 - 03

제 목 과다납부 취득세 적기 회수노력 미흡

소관부서 ●●지역본부 관리부

관계부서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

●●지역본부는 2015.1.4. (주)♣과 체결한 ■■■ ~ ▽△ 주배관 공급설비 건설공사(계약기간: 2015.1.4. ~ 2017.9.30.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 2017.9.30. 동 건설공사를 최종 준공처리 하였다.

한편, 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 자는 그 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

●●지역본부는 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표1]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	과세대상	과세표준	산출세액	신고일자
■■■군	건축물	323,066,533	8,687,190	2016.02.24.
	가스관	63,331,088,634	1,266,621,770	2017.11.27.
	토 지	1,359,712,283	27,194,240	2017.08.02.
	건축물	2,004,543,868	56,127,220	
합 계		67,018,411,318	1,358,630,420	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

☞☞처 ☞☞부는 건설공사의 준공이 완료되면 「건설공사비 정산지침」에 따라 정산업무를 수행하고 있다. 동 부서는 정산이 완료되면 같은 지침 제11조(정산) 2항에 따라 정산결과를 관련 부서에 통보하여 해당부서가 즉시 지방세 업무(수정신고 또는 경정청구)를 완료할 수 있도록 하고 있다.

한편, 우리 공사 규정 「직제규정시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따르면 지역본부·기지본부·건설단 관리부는 자산 및 세무관련(건축 또는 토목공사에 의한 취득세 및 등록세 수정신고) 업무를 수행하여야 한다.

따라서 ●●지역본부는 정산결과와 원시취득 자료를 비교 및 검토한 이후에 환급받을 세액이 발생할 경우 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구)에 따라 관할청에 즉시 경정청구 하여야 한다.

그러나 위 본부는 [표2]와 같이 약 117백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표2] 경정청구 미 실시 현황

과세관청	과세대상	기 납부세액	확정세액	과다납부 세액
■ ■ 군	건축물	8,687,190	8,667,917	19,273
	가스관	1,266,621,770	1,163,549,530	103,072,240
	토 지	27,194,240	15,937,890	11,256,350
	건축물	56,127,220	53,359,450	2,767,770
합 계		1,358,630,420	1,241,514,787	117,115,633

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

관계부서 의견

●●지역본부는 향후 위와 같은 사례 재발 방지를 위해 지방세 담당자가 감면사항 등 관련규정을 숙지하고 경정청구를 적기에 수행해야 하고, 아울러 관리자의 점검도 필요하다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① ●●지역본부장은 과다 납부한 취득세 약 117백만(농어촌특별세 등 부가세별도) 원을 환급받을 수 있도록 관할청에 경정청구 하시기 바랍니다. (시 정)